

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1138/2531	นายมิตรศักดิ์ แซ่ลี้ม	โจทก์
	นายมนัส เสริมสุวรรณ	ผู้ร้อง
	บริษัทมหานครเจริญกิจการทุน จำกัด	
		จำเลย
	นายมนัส เสริมสุวรรณ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) แกล้งคัดค้าน (อันดับ 69)

กรณีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้(จำเลย)มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ค่าหุ้นที่ค้างที่ผู้ร้องถืออยู่ในบริษัท ฯ จำเลย จำนวน 75,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดเวลาปฏิเสชนั้นจนกว่าจะชำระเสร็จผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้แก่จำเลย และเพิกถอนหนังสือยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระค่าหุ้นที่ค้างให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำนวน 75,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 50)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์โดยนางวนิดา เสริมสุวรรณ ได้นำโฉนดที่ดินของตน 1 ฉบับมาวางเป็นหลักประกันและทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 34,42)

ศาลฎีกาเคยอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ในวันนัดพิจารณาหลักประกัน ผู้ร้องไม่มาศาล ศาลชั้นต้นสั่งว่าถือว่าผู้ร้องไม่ตั้งใจที่จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งศาลฎีกา คำร้องของผู้ร้องจึงเป็นอันตกไป

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายใน

เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>